

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7113/2542

างคำหม้อก หิริญญากาศ กับพวก
ายแก้ว บุญน่ม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387

ป.วิ.พ. มาตรา 143, มาตรา 272

ตามคำพิพากษาได้ระบุว่าที่ดินของจำเลยตามเส้นสี่เหลี่ยมด้านที่ติดกับลำห้วยน้ำ
ไสยาว 25 เมตร ตามแผนที่พิพาทเป็นทางภาระจำยอม ย่อมหมายถึงเส้นสี่เหลี่ยมด้าน
ที่ติดกับลำห้วยน้ำไสเท่านั้น หาได้หมายถึงเส้นสี่เหลี่ยมในแผนที่สังเขปด้านทิศตะวัน
ตกอีกเส้นหนึ่งที่อยู่ถัดไปไม่ เมื่อคำพิพากษานั้นไม่กำหนดความกว้างของทางพิพาท
ที่ตกเป็นภาระจำยอมนั้นไว้ ศาลก็ย่อมกำหนดความกว้างของทางเดินพิพาทนั้นได้
เพื่อให้การบังคับคดีตามคำพิพากษาได้ดำเนินไปได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

ที่ดินของจำเลยด้านทิศตะวันออกติดลำห้วยน้ำไส บริเวณริมห้วยมีทางพิพาท
ซึ่งเป็นทางเดินระยะทางยาวประมาณ 25 เมตร เมื่อทางภาระจำยอมเป็นเพียงทาง
เดินเท่านั้น ทางพิพาทดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องมีความกว้างตามที่ระบุไว้ในแผนที่
พิพาท ศาลย่อมใช้ดุลพินิจกำหนดความกว้างของทางพิพาทที่ตกเป็นภาระจำยอมไว้
เพียง 1.50 เมตร ได้

ที่ดินของจำเลยด้านทิศตะวันออกติดลำห้วยน้ำใส บริเวณริมห้วยมีทางพิพาท ซึ่งเป็นทางเดินระยะทางยาวประมาณ 25 เมตร เมื่อทางภาระจำยอมเป็นเพียงทางเดินเท่านั้น ทางพิพาทดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องมีความกว้างตามที่ระบุไว้ในแผนที่พิพาท ศาลยอมใช้ดุลพินิจกำหนดความกว้างของทางพิพาทที่ตกเป็นภาระจำยอมไว้เพียง 1.50 เมตร ได้

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณะ-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-จำรูญ แสนภักดี)

ศาลจังหวัดหล่มสัก - นายเถกิงศักดิ์ คำสุระ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายชวลิต ชัยโชคก

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ